

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7105/2540

บริษัท โรงงาน ทอผ้า กรุงเทพ จำกัด

โจทก์

สำนักงาน ประกัน สังคม

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

นางสาว จำ เนียร พร้อม มูล กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 39

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 30, มาตรา

31

ประเด็นข้อพิพาทในคดีมีว่าจำเลยร่วมทั้งสองซึ่งเป็นลูกจ้างของโจทก์ ป่วยเป็นโรคปอดเนื่องจากการทำงานหรือไม่เป็นประเด็นข้อพิพาทเดียวกันกับประเด็นข้อพิพาทในคดีเรื่องอื่นของศาลแรงงานกลางซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ ส่งลูกจ้างไปให้คณะกรรมการแพทย์ที่ศาลตั้งขึ้นตรวจวิเคราะห์โรคตามคำทำของคู่ความ ได้ผลประการใดให้ถือเป็นข้อแพ้งชนะแห่งคดี และคู่ความทุกฝ่ายในคดีนี้เห็นพ้องต้องกันขอถือเอาคำทำในคดีดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยคดีนี้โดยตกลงให้จัดส่งจำเลยทั้งสองไปตรวจวิเคราะห์โรคด้วยเช่นเดียวกับคดีดังกล่าวข้างต้น ดังนี้เพื่อความสะดวกในการพิจารณาและพิพากษาคดี ศาลแรงงานกลางย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้จำนำคดีนี้ออกจากสารบบความเป็นการชั่วคราว เพื่อรอฟังผลการตรวจวิเคราะห์โรคของจำเลยร่วมทั้งสองก่อน เมื่อศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีไปตามประเด็นพิพาททุกข้อที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาไปตามเหตุผลที่ปรากฏในคำคู่ความและพยาน

หลักฐานในสำนวนมิได้วินิจฉัยคดีไปตามคำทำของคู่ความในคดีอื่นซึ่งมีประเด็นที่พิพาทเป็นอย่างเดียวกันกรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลแรงงานกลางจะต้องเพิกถอนรายงานกระบวนการพิจารณาที่ได้จัดบันทึกพาดพิงถึงคำทำของคู่ความในคดีอื่น เพราะรายงานกระบวนการพิจารณาข้างต้นมิได้ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 30 ให้อำนาจแก่ศาลแรงงานกลางในการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ความเห็นแก่ศาลประกอบการพิจารณาและพิพากษา ดังนั้น เมื่อจำเลยทั้งสองต้องการและพอใจให้ศาลจัดให้มีคณะกรรมการแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคของจำเลยทั้งสอง การแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลแรงงานกลางจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า สำนักงานกองทุนเงินทดแทนซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของจำเลยมีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยเงินทดแทนรวม 2 ฉบับว่า นางสาวจำเนียร พร้อมมูล กับนางอาภรณ์ อังศุจันทร์ลูกจ้างของโจทก์ ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานให้แก่โจทก์ มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าวจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ต่อมาวันที่ 19 กันยายน 2537 สำนักงานกองทุนเงินทดแทนมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่ากรณีนี้ลูกจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง จึงมีมติให้ยกข้ออุทธรณ์ของโจทก์เนื่องจากโจทก์ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ 23 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องอัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบซึ่งโจทก์ไม่เห็นด้วย โจทก์ในฐานะเป็นนายจ้างมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้วินิจฉัยว่าลูกจ้างทั้งสองดังกล่าวไม่ได้เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เพราะโจทก์มีส่วนได้เสีย

ต้องส่งเงินเข้าสมทบกองทุนเงินทดแทน และที่วินิจฉัยว่าลูกจ้างทั้งสองป่วยเป็นโรคปอดบิสซิโนซิสเนื่องจากการทำงานนั้นก็ยังไม่มีการยืนยันเป็นที่แน่นอนว่าเกิดจากฝุ่นฝ้าย ทั้งโจทก์ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างทุกคนเป็นประจำปีก็ไม่ปรากฏว่าลูกจ้างทั้งสองดังกล่าวมีอาการผิดปกติทางปอดอันเป็นอาการของโรคบิสซิโนซิส โจทก์ได้จัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ผ้าปิดจมูก) ให้แก่ลูกจ้างทุกคน สถานที่ทำงานเป็นห้องโถงโล่ง มีการควบคุมความชื้น มีอุปกรณ์ในการเก็บฝุ่นละออง มีเครื่องดูดฝุ่นฝ้ายลงสู่อุโมงค์ใต้พื้นทางเดินและแผ่นกรองด้านผนัง จัดให้มีแพทย์และพยาบาลคอยให้การรักษาให้คำแนะนำแก่ลูกจ้างในการทำงานทุกวันส่งเสริมให้ออกกำลังกายตลอดปี ทั้งสำนักงานกองทุนเงินทดแทนไม่ได้จัดส่งตัวลูกจ้างทั้งสองไปตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง ไม่ได้มีการพิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วน ไม่มีประวัติการรักษาลูกจ้างในโรงพยาบาลแห่งใดมาประกอบการพิจารณา คงมีแต่เพียงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียวในการพิจารณาวินิจฉัย ด้วยเหตุผลดังกล่าวโจทก์ไม่เชื่อว่าลูกจ้างทั้งสองดังกล่าวข้างต้นป่วยเป็นโรคปอดบิสซิโนซิส หากป่วยจริงก็ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานในโรงงานของโจทก์ แต่เกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องในร่างกายของลูกจ้างทั้งสองที่มีอาการผิดปกติ ดังนั้นคำวินิจฉัยของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนและมติคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจึงไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนกับให้เพิกถอนมติคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนที่พิจารณาอุทธรณ์

จำเลยให้การว่า ลูกจ้างทั้งสองดังกล่าวข้างต้นของโจทก์ได้รับการรักษาจากแพทย์หญิงอรพรรณ เมธาดีลกกุล แห่งโรงพยาบาลราชวิถีและลงความเห็นว่าเป็นโรคปอดบิสซิโนซิสอันเนื่องมาจากการทำงานและโจทก์ไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน เพราะเป็นสิทธิของลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิเท่านั้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบฯ ลง

วันที่ 11 มิถุนายน 2516 ข้อ 23 กับ ข้อ 24 และโจทก์มิได้ถูกโต้แย้งสิทธิจึงไม่มี
อำนาจนำคดีมาฟ้อง

ระหว่างพิจารณานางสาวจำเนียร พร้อมมูล และนางอาภรณ์ อังศุจันทร์ ยื่น
คำร้องสอดขอเข้าเป็นจำเลยร่วมศาลแรงงานกลางอนุญาต

กรณีสืบเนื่องจากคดีนี้มีประเด็นข้อพิพาทเช่นเดียวกับคดีหมายเลขดำที่
218/2538 หมายเลขแดงที่ 10682/2538 ของศาลแรงงานกลาง โดยโจทก์ จำเลย
เป็นรายเดียวกันและอยู่ระหว่างนัดพร้อมเพื่อหาแนวทางวินิจฉัยคดีจากกองอาชีว
อนามัย กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และทนายจำเลยร่วมคดีนี้ได้ร่วมรู้เห็นมา
ตลอดจนกระทั่งวันที่ 25 ธันวาคม 2538 ทนายโจทก์ ทนายจำเลยและทนายจำเลย
ร่วมทั้งสองได้แถลงว่าคดีนี้มีประเด็นข้อพิพาทโดยตรงว่า ลูกจ้างของโจทก์ป่วยเป็น
โรคปอดเนื่องจากการทำงาน(บิสซิโนซิส) หรือไม่ อันเป็นประเด็นที่ท้าทายในคดี
หมายเลขดำที่ 218/2538 ดังกล่าว จึงขอถือเอาคำทำในคดีดังกล่าวเป็นเกณฑ์
วินิจฉัยคดีนี้ด้วยและเนื่องจากคดีหมายเลขดำที่ 218/2538 อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดนำ
ลูกจ้างไปให้คณะกรรมการแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ศาลแรงงานกลางจัดตั้งขึ้นตรวจ
วิเคราะห์โรคอีกครั้งหนึ่งตามคำทำได้ผลประการใดถือเป็นข้อแพ้นะแห่งคดีโดยไม่
จำต้องสืบพยานทั้งสองฝ่ายอีกต่อไป รายละเอียดปรากฏตามรายงานกระบวนการ
พิจารณาฉบับวันที่ 25 ธันวาคม 2538 ซึ่งทนายจำเลยร่วมทั้งสองได้ลงชื่อรู้เห็นชอบ
กับคำทำในคดีหมายเลขดำที่ 218/2538 ด้วยที่ให้ลูกจ้างของโจทก์รวมทั้งจำเลยร่วม
ทั้งสองและพวกที่ฟ้องในคดีอื่นทำนองเดียวกันนี้อีกหลายสำนวนให้ไปรับการตรวจ
วินิจฉัยจากคณะกรรมการแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิชุดดังกล่าวอีกครั้ง คำวินิจฉัยของคณะ
กรรมการแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้ถือเป็นที่สุดหากลูกจ้างผู้ใดไม่ไปรับการตรวจโดยไม่
แจ้งเหตุขัดข้องให้ทางกองทุนเงินทดแทนหรือคณะกรรมการแพทย์ทราบ ถือว่า
ลูกจ้างผู้นั้นใช้สิทธิโดยไม่สุจริตรายละเอียดปรากฏในรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับ

วันที่ 25 ธันวาคม 2538 ในคดีหมายเลขดำที่ 218/2538 ดังกล่าว และได้ลงลายมือชื่อไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับดังกล่าวโดยมิได้โต้แย้งคัดค้านคำทำดังกล่าว ไม่ขัดต่อกฎหมายยอมผูกพันจำเลยรวมทั้งสองด้วยต่อมาคณะกรรมการแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้รายงานผลการตรวจวินิจฉัยต่อศาลว่า มีลูกจ้างยินยอมมาให้ตรวจเพียงสองคน ซึ่งไม่ใช่จำเลยรวมทั้งสองคดีนี้ ทั้งที่นางธนพร เมธาวิกุลเลขานุการคณะกรรมการแพทย์ได้มีหนังสือนัดหมายแจ้งให้จำเลยรวมทั้งสองทราบถึง 3 ครั้ง และฝ่ายนายจ้างได้อำนวยความสะดวกจัดรถรับส่งจ่ายค่าตรวจให้ รวมทั้งให้ถือว่าเป็นวันทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้จำเลยรวมทั้งสองก็เพิกเฉยไม่ยอมไปตรวจ

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามรายงานผลการตรวจวินิจฉัยของคณะกรรมการแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพียงพอแก่การวินิจฉัย จึงสั่งดลสืบพยานโจทก์จำเลยและจำเลยรวมทั้งสองแล้ววินิจฉัยว่า สำนักงานประกันสังคมจำเลยเป็นส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่ากรมในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ส่วนกองทุนเงินทดแทนเป็นหน่วยงานในสังกัดของจำเลย มีเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลตามมาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 โจทก์จึงฟ้องจำเลยได้ในส่วนนี้ และแม้ข้อ 23 และข้อ 24 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบฯ จะห้ามโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างอุทธรณ์คำวินิจฉัยของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนในขณะนั้นก็ตาม แต่ก็หาได้บัญญัติว่าโจทก์สิ้นสิทธิที่จะนำคดีมาสู่ศาลเพื่อพิสูจน์ว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบ ไม่ถูกต้องแต่อย่างใดหรือไม่ ทั้งกรณียังเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ที่อาจถูกเรียกเก็บเงินสมทบเพิ่มได้ในกรณีที่มีการสูญเสียมากตามข้อ 3 อีกด้วย โจทก์จึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนและมติคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนคดีนี้ได้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ศาลแรงงานกลางในการวินิจฉัยคดีว่า จำเลยรวมทั้งสองป่วยด้วยโรคปอดชนิดบิสซิโนซิสเนื่องจากการทำงานให้แก่โจทก์

หรือไม่ ศาลแรงงานกลางมีอำนาจรับฟังความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามที่ แพทยสภาและกองอาชีวอนามัยให้การรับรองประกอบรายงานผลการตรวจวินิจฉัย เมื่อจำเลยร่วมทั้งสองต่างได้รับหนังสือกำหนดนัดหมายให้ไปรับการตรวจวินิจฉัยจาก คณะกรรมการแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิถึง 3 ครั้งแล้วแต่เพิกเฉยไม่ไปรับการตรวจย่อม แสดงถึงความเป็นพิษของจำเลยร่วมทั้งสองว่าได้เจ็บป่วยจริงและเป็นการใช้สิทธิ โดยไม่สุจริต ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยร่วมทั้งสองป่วยเป็นโรคบิสซิโนซิส เนื่องจากการทำงาน คำวินิจฉัยของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนที่วินิจฉัยว่าจำเลย ร่วมทั้งสองป่วยเป็นโรคบิสซิโนซิสเนื่องจากการทำงานให้แก่โจทก์รวมทั้งมติคณะ กรรมการกองทุนเงินทดแทนที่เกี่ยวข้องจึงไม่ถูกต้อง พิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัย ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน กับมติคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนที่ พิจารณาอุทธรณ์

จำเลยร่วมทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยร่วมทั้งสองอุทธรณ์คัดค้านคำสั่ง ศาลแรงงานกลางที่สั่งยกคำร้องของจำเลยร่วมทั้งสองซึ่งขอให้เพิกถอนกระบวนการ พิจารณาที่ผิดระเบียบ โดยจำเลยร่วมทั้งสองเห็นว่ารายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 25 ธันวาคม 2538 เป็นรายงานกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบขอให้เพิกถอนเสีย นั้น เห็นว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 25 ธันวาคม 2538 ศาลแรงงานกลาง บันทึกลงไว้เป็นใจความสำคัญว่า ประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้ที่ว่าลูกจ้างโจทก์ (จำเลยร่วม ทั้งสอง) ป่วยเป็นโรคปอดเนื่องจากการทำงาน (บิสซิโนซิส) หรือไม่ อันเป็นประเด็น โดยตรงกับประเด็นในคดีหมายเลขดำที่ 218/2538 ของศาลแรงงานซึ่งอยู่ระหว่าง ขั้นตอนการนำลูกจ้างของโจทก์ไปให้คณะกรรมการแพทย์ที่ศาลแรงงานกลางตั้งขึ้น ตรวจวิเคราะห์โรคอีกครั้งหนึ่งตามคำทำ ได้ผลประการใดถือเป็นข้อแพ้นะแห่งคดี โดยไม่ต้องสืบพยานทุกฝ่ายอีกต่อไป คงให้รอฟังผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ

แพทย์เท่านั้น ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความไว้ชั่วคราวเมื่อคณะกรรมการ
แพทย์วินิจฉัยโรคเกี่ยวกับลูกจ้างของโจทก์(รวมทั้งจำเลยร่วมทั้งสอง) แล้ว ให้โจทก์
แถลงยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไปภายใน 30 วัน ปรากฏว่าในคดีหมายเลขดำที่
218/2538 ได้มีการนัดพร้อมโจทก์ จำเลยและจำเลยร่วมทั้งสองในคดีนี้กับในคดี
หมายเลขดำที่ 218/2538 คดีหมายเลขดำที่ 1435/2538คดีหมายเลขดำที่
6843/2537 มาศาล โจทก์ จำเลย และจำเลยร่วมดังกล่าวเห็นพ้องต้องกันให้ส่ง
จำเลยร่วมทั้งสองซึ่งเป็นลูกจ้างของโจทก์ทุกสำนวนไปให้คณะกรรมการแพทย์ผู้ทรง
คุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน (บิสซิโนซิส) ที่ศาล
แรงงานกลางแต่งตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของกลุ่มความที่เกี่ยวข้อทุกฝ่ายทุกสำนวน
ทำการตรวจวิเคราะห์โรคว่าจำเลยร่วมทุกสำนวนป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับการทำงาน
(บิสซิโนซิส)หรือไม่ เพื่อการประกอบการวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางทุกสำนวนดัง
นั้น การที่ศาลแรงงานกลางดำเนินกระบวนการพิจารณาตามรายงานกระบวนการพิจารณาลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2538 โดยให้จำหน่ายคดีนี้ชั่วคราวเพื่อรอผลการตรวจวิเคราะห์
โรคของจำเลยร่วมในคดีนี้จึงเป็นอำนาจของศาลแรงงานกลางที่จะทำได้เพื่อความ
สะดวกในการพิจารณาพิพากษาคดีและตามที่กลุ่มความทุกฝ่ายเห็นชอบด้วย สำหรับข้อ
ที่จำเลยร่วมอ้างในคำร้องขอให้เพิกถอนรายงานกระบวนการพิจารณาว่า ศาลแรงงาน
กลางบันทึกไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 25 ธันวาคม 2538 อ้างถึงคำทำ
ในคดีหมายเลขดำที่ 218/2538แต่ปรากฏว่าในคดีดังกล่าวกลุ่มความไม่ได้ทำกันนั้น
เห็นว่าในคดีนี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีไปตามประเด็นข้อพิพาททุกข้อที่ได้
กำหนดไว้ โดยวินิจฉัยไปตามเหตุผลที่ปรากฏในคำคู่ความและพยานหลักฐานใน
สำนวน ดังปรากฏในการวินิจฉัยประเด็นข้อแรกศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์มี
อำนาจฟ้องเพราะโจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิหากมีกรณีถูกเรียกเก็บเงินสมทบเพิ่มทั้งโจทก์
ไม่สิ้นสิทธิที่จะนำคดีมาสู่ศาลแม้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราและวิธีเรียก
เก็บเงินสมทบฯ ข้อ 23 และข้อ 24 จะห้ามโจทก์ในฐานะนายจ้างอุทธรณ์คำวินิจฉัย

ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนและในประเด็นข้อสองศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยร่วมทั้งสองไม่ได้เจ็บป่วยด้วยโรคปัสสาวะติดเชื้อเนื่องจากการทำงานโดยวินิจฉัยไปตามพฤติการณ์ที่จำเลยร่วมทั้งสองมีพิรุณไม่ไปรับการตรวจจากคณะกรรมการแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ศาลแรงงานกลางดำเนินการให้มีการจัดตั้งขึ้น หาได้วินิจฉัยตามความเห็นฝ่ายข้างมากของคณะกรรมการแพทย์ดังกล่าวตามที่คู่ความทุกฝ่ายตกลงกันในรายงานกระบวนการพิจารณาที่กล่าวมาข้างต้นไม่ สรุปได้ว่าคดีนี้ศาลแรงงานกลางมิได้พิพากษาคดีตามคำทำแต่อย่างใด การที่ศาลแรงงานกลางบันทึกรายงานกระบวนการพิจารณา ฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2538 ไว้ดังกล่าวข้างต้น ไม่ทำให้ผลของคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำเลยทั้งสองเปลี่ยนแปลงไปจึงไม่ใช่เหตุที่จะนำมาเพิกถอนรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับดังกล่าวนี้แต่อย่างใด

ส่วนปัญหาที่จำเลยร่วมทั้งสองอุทธรณ์ข้อสุดท้ายว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นในคดีหมายเลขดำที่ 218/2538 เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ลูกจ้างของโจทก์รวมทั้งจำเลยร่วมทั้งสองในคดีนี้ว่าป่วยเป็นโรคปอดเกี่ยวกับการทำงาน(ปัสสาวะติดเชื้อ) หรือไม่ ไม่มีกฎหมายรองรับ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเห็นว่า การจัดให้มีคณะกรรมการแพทย์ขึ้นวินิจฉัยอาการป่วยของจำเลยร่วมในคดีดังกล่าวรวมทั้งจำเลยร่วมทั้งสองในคดีนี้เป็นไปโดยความเห็นชอบของจำเลยร่วมในคดีดังกล่าวรวมทั้งจำเลยร่วมทั้งสองในคดีนี้ และคู่ความทุกฝ่ายที่เรียกมานัดพร้อมก็เห็นชอบให้ศาลแรงงานกลางมีหนังสือเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามรายชื่อจากกองอาชีวอนามัย กรมอนามัย รวม 6 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการแพทย์และยังได้เชิญแพทย์หญิงอรพรรณ เมธาติลกกุลแพทย์หญิงลาวัญญ์ จึงประเสริฐ ผู้อำนวยการกองอาชีวอนามัยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โยธิน เบญจวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการแพทย์ด้วย นอกจากนี้ เมื่อพยานฝ่ายลูกจ้างขอเพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการแพทย์ ศาลแรงงานกลางก็ดำเนินการให้ตามความประสงค์

จึงเห็นได้ว่าการจัดให้มีคณะกรรมการแพทย์ขึ้นเพื่อตรวจอาการป่วยของจำเลยร่วมในคดีหมายเลขดำที่ 218/2538 และจำเลยร่วมทั้งสองในคดีนี้ล้วนเป็นไปตามความต้องการและความพอใจของจำเลยร่วมคดีดังกล่าว รวมทั้งจำเลยร่วมทั้งสองในคดีนี้และคู่ความทุกฝ่ายครั้งนี้ได้รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาแล้วศาลแรงงานกลางจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแรงงานกลางเห็นสมควรให้มาให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 30 ให้อำนาจไว้ การแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงชอบแล้ว อุทธรณ์จำเลยร่วมทั้งสองทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมมาตร พรหมานุกูล-วิรัตน์ ลัทธिवงศกร-จุมพล ณ สงขลา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7105/2540 ได้วินิจฉัยไว้หลายเรื่องทั้งอำนาจฟ้อง การเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดพลาด การตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้ 1. อำนาจฟ้อง คดีนี้เป็นเรื่องที่ลูกจ้างของโจทก์อ้างว่าป่วยเป็นโรคบิสซิโนซิสซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานให้โจทก์จึงยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนจาก

กองทุนเงินทดแทนซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของจำเลยแล้วจำเลยมีคำสั่งให้จ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างของโจทก์ โจทก์จึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้จ่ายเงินทดแทนของจำเลย ปัญหาที่ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เพราะโจทก์มิได้จ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้าง แต่กองทุนเงินทดแทนของจำเลยจ่ายให้แก่ลูกจ้างการจ่ายเงินทดแทนดังกล่าวเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์หรือไม่ ประเด็นนี้สิ้นสุดที่ศาลชั้นต้นโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์ว่าแม้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างจะมีได้จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแต่การที่จำเลยวินิจฉัยว่าลูกจ้างของโจทก์ป่วยด้วยโรคบิสซิโนซิสอันเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานให้โจทก์ และจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างดังกล่าวเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ที่อาจถูกเรียกเก็บเงินสมทบเพิ่มในกรณีที่มีการสูญเสียมากโจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง 2. การเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ศาลแรงงานกลางบันทึกไว้ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 25 ธันวาคม 2538 ว่า ประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้ที่ว่า ลูกจ้างโจทก์ป่วยเป็นโรคบิสซิโนซิสเนื่องจากการทำงานหรือไม่ อันเป็นประเด็นโดยตรงกับประเด็นในคดีหมายเลขดำที่ 218/2538 ของศาลแรงงานกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำลูกจ้างของโจทก์ไปให้คณะกรรมการแพทย์ที่ศาลแรงงานกลางตั้งขึ้นตรวจวิเคราะห์โรคอีกครั้งหนึ่งตามคำทำ ได้ผลประการใดถือเป็นข้อเท็จจริงแห่งคดีโดยไม่ต้องสืบพยานทุกฝ่าย คงให้รอผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการแพทย์เท่านั้น ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความไว้ชั่วคราว เมื่อคณะกรรมการแพทย์วินิจฉัยโรคเกี่ยวกับลูกจ้างของโจทก์แล้วให้โจทก์แถลงยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไป ข้อเท็จจริงได้ความว่าคดีหมายเลขดำที่ 218/2538 คู่ความไม่ได้ทำการที่ศาลแรงงานกลางบันทึกในรายงานกระบวนการพิจารณาว่าเป็นการทำกันนั้นชอบหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้ศาลแรงงานกลางจะบันทึกว่าเป็นการทำกัน แต่ได้วินิจฉัยคดีโดยพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ของคู่ความในคดีมิได้วินิจฉัยตามความเห็นฝ่ายข้างมากของคณะกรรมการแพทย์จึงมิใช่การพิพากษาคดีตามคำทำ การที่ศาลแรงงานกลางบันทึกรายงานกระบวนการพิจารณาดังกล่าวไม่ทำให้ผลของคดีนี้เปลี่ยนแปลงไปจึงไม่ใช่เหตุที่

จะนำมาเพิกถอนรายงานกระบวนการพิจารณา 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ การที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ลูกจ้างของโจทก์ว่าป่วยเป็นโรคปอด (บิสซิโนซิส) อันเป็นโรคเกี่ยวกับการทำงานนั้นมีกฎหมายรองรับหรือไม่ และคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลแรงงานกลางมีอำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 30 และการแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ในคดีนี้เป็นไปตามความต้องการและความพอใจของลูกจ้างโจทก์และคู่ความทุกฝ่าย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ดังกล่าวจึงชอบแล้ว ข้อสังเกต คดีแรงงานนั้น ศาลแรงงานมีอำนาจพิเศษที่จะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีได้ รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์